[별표 2]

구타·가혹행위 처리기준(제229조제3항 관련)

구 분	처 벌 내 용
구타 및 가혹 행위자	• 조사 후 사법처리 또는 징계처리 ※ 사법처리 대상 사건의 경우 구속수사 원칙
피 해 자	• 조사결과에 따라 조치 • 원인 제공자는 사법처리 또는 징계처리
관 련 자	• 조사결과에 따라 조치
사고 발생부대	• 조사결과 및 차상위 부대 지휘관 판단에 따라 부대 정밀진단, 각종 특전 제한 등 필요한 조치 가능
기 타	• 구타·가혹행위 사고 발생시 차상위 지휘관 보고, 수사 의뢰, 징계 의뢰 등 적절한 조치 없이 사고를 은닉한 자는 반드시 형사처벌, 징계 등 강력 처벌 • 구타·가혹행위 사고 발생 시 피해자 보호차원에서 가해자와 시·공간적으로 분리하는 등의 지휘조치를 할 수 있으며, 이때에는 가해자 및 피해자의 명확성, 피해자 의견 등을 고려하여 종합적인 판단 하에 조치